

Politiques locales de l'habitat : les leviers des maires pour réguler les logements existants

Source : Vie publique, 23 mars 2026 — Fabien Desage, maître de conférences en science politique (Université de Lille, CERAPS-CNRS) | Fiche réalisée le 7 septembre 2026

L'essentiel en une phrase : si le débat public se concentre sur le logement neuf, l'essentiel des compétences du bloc communal porte en réalité sur la régulation du parc **existant** (insalubrité, mise en location, loyers, meublés touristiques) — des outils anciens et récemment renforcés, mais restés largement sous-mobilisés faute de moyens humains.

- Prix à l'accession à la propriété : **doublés voire triplés** en 20 ans ; loyers en hausse dans les grandes villes ;
- ~**3 millions** de demandeurs de logement social en attente (2026) et construction sociale neuve à un niveau historiquement bas ;
- ~**350 000** personnes en situation de « sans-domicilisme » (2025).

Une crise multifactorielle qui place le logement parmi les préoccupations majeures des Français à l'aube des municipales — au risque d'attentes contradictoires envers les maires.

I. Un besoin essentiel, des compétences éclatées (rappel)

Sondage **IDHEAL** : sur 1 028 maires sortants, **65 %** jugent le logement « important » ou « très important », mais **62 %** jugent leur capacité d'action « faible ou nulle ». Deux paradoxes l'expliquent (détaillés dans la fiche n°1) :

- les compétences locales (EPCI) ont crû, mais l'État garde le **cadre général** et l'**allocation des moyens** financiers ; le « logement marchandise » (~85 % des résidences, hors 5,4 millions de logements sociaux) reste soumis au marché ;
- le débat se focalise sur l'offre neuve, qui ne pèse pourtant qu'**~1 % par an** du stock total (~38 millions de logements) — alors que la loi donne des outils nombreux pour agir sur le **parc existant**.

II. Un cadre institutionnel sous tutelle de l'État

Les compétences des communes, puis des intercommunalités (EPCI, depuis le début des années 2000), sont nombreuses en matière d'habitat, mais presque toujours **partagées** avec l'État local (préfet) ou les administrations centrales (ministère du logement).

Point clé de culture institutionnelle : en France, c'est l'État souverain qui attribue et délimite le champ d'intervention des pouvoirs locaux, et détient seul la compétence législative — à la différence des États fédéraux voisins, où les initiatives et expérimentations locales sont plus autonomes et variées.

III. La police de l'insalubrité : ancienne, renforcée, peu mobilisée

Frise chronologique

Date	Événement
13 avril 1850	1 ^{re} loi sur les logements insalubres : pouvoirs attribués au maire, sous contrôle du préfet
2 décembre 1851	Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte : le contrôle préfectoral devient quasi exclusif

15 février 1902	Loi sur la protection de la santé publique : restaure les pouvoirs du maire en matière d'hygiène et de salubrité, conservés depuis
Début années 1990	La notion d'« habitat indigne », plus extensive, remplace celle d'« insalubrité »
16 sept. 2020	Ordonnance n° 2020-1144 : nouvelle police spéciale unifiée « sécurité et salubrité » (art. L.511-1 à L.511-22 CCH)
9 avril 2024	Loi n° 2024-322 : accélération et simplification de la rénovation de l'habitat dégradé

Les pouvoirs du maire

- Veille sur les normes d'aération, propreté, chauffage, surface (**9 m² minimum**), locaux sanitaires, température (**18 °C minimum**) ;
- en cas de danger : **arrêté de péril**, pouvant aller jusqu'à l'évacuation de l'immeuble ;
- pouvoirs d'injonction : mise en demeure des propriétaires (bailleurs ou occupants) ;
- **arrêté de police spéciale** : prescription de travaux, relogement des locataires aux frais du propriétaire responsable ;
- la commune peut se **substituer** au propriétaire défaillant et réaliser les travaux à ses frais ;
- signalement possible à l'Agence Régionale de Santé (ARS), qui peut saisir le préfet pour un arrêté préfectoral d'insalubrité en cas d'urgence sanitaire.

La responsabilité pénale du maire peut être engagée s'il n'utilise pas ces pouvoirs pour faire cesser une situation dangereuse — comme l'a rappelé le procès consécutif à l'effondrement des immeubles insalubres de la rue d'Aubagne à Marseille.

INFRACTION

Action ou comportement interdit par la loi, passible de sanctions pénales. On distingue trois catégories selon la gravité et les peines encourues : les contraventions, les délits et les crimes.

Chiffre clé — une mobilisation très en retrait : 9 230 logements seulement ont fait l'objet d'un arrêté de police spéciale « habitat indigne » en 2023, alors que l'ANAH estime entre **400 000 et 600 000** le nombre de logements concernés — un usage qualifié de « parcimonieux » par l'auteur, très dépendant de la volonté politique locale et des moyens d'inspection disponibles.

IV. Deux outils récents pour encadrer la mise en location

A. Le permis de louer (loi ALUR, 24 mars 2014)

- Logique **préventive** (avant la signature du bail), à la différence des pouvoirs de police (répressifs, a posteriori) ; mobilisable par le maire et/ou déléguable à l'EPCI ;
- ne s'applique qu'à l'offre locative **privée** (le logement social bénéficie d'une « présomption de décence ») et qu'aux logements **construits avant 1974** ;
- implique un contrôle préalable annuel des logements loués — un moyen que communes et EPCI n'ont pas toujours (services d'hygiène et de santé souvent sous-dotés, voire inexistantes) ;
- n'est pas restreint aux zones tendues.

B. L'encadrement des loyers (loi ELAN, 23 novembre 2018)

Vise le **prix** des loyers (non leur qualité). Dispositif ancien (en vigueur de 1915 à 1948, puis abandonné avec la libéralisation du marché locatif), réactivé à titre **expérimental** par la loi ELAN dans les « zones tendues ».

- les communes peuvent signaler à la préfecture les propriétaires dépassant le loyer plafond lors d'un nouveau bail ; la sanction (amende) relève du **préfet**, sur contestation préalable du **locataire** — une démarche rare et risquée pour ce

dernier ;

- en vigueur dans **plus de 70 villes** (Paris et Lille dès l'origine ; plus récemment Bayonne, Biarritz, Aubervilliers ; intérêt croissant à Marseille et Annemasse) ;
- efficacité réelle mais partielle : limite la hausse des loyers là où il s'applique, mais contournements fréquents (contrôle des annonces insuffisant) et effet ambigu sur l'offre locative (stabilisation des loyers, mais aussi recul du nombre de logements proposés).

INTERCOMMUNALITÉ

Désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes. Elle permet aux communes de se regrouper au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont leur commune dépend.

V. Le nouveau front des meublés de tourisme

Une partie du recul de l'offre locative dans les villes à loyers encadrés s'explique par la réorientation de propriétaires vers la location meublée touristique, plus rentable. La **loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024**, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, donne aux maires des leviers croissants pour endiguer ce phénomène, particulièrement marqué dans les métropoles et sur le littoral.

- limitation du nombre de nuitées, pouvant être **plafonné à 90 jours par an** par simple délibération du conseil municipal ;
- possibilité d'exiger des **compensations** (création de logements locatifs) de la part des bailleurs de meublés touristiques.

À retenir : l'auteur recommande de penser conjointement encadrement des loyers et limitation de la location saisonnière, sous peine de voir l'un vider l'autre de son effet (report des propriétaires vers le circuit non régulé).

VI. Bilan : des outils nombreux, mais sous-utilisés faute de moyens

Chiffres clés — structure du parc au 1^{er} janvier 2025 : le parc locatif existant représente **40,4 %** des logements en France, dont **~23 %** de locatif privé et **18 %** de locatif social — une proportion considérable du logement disponible.

Une politique de régulation n'est réellement effective que si elle est dotée des moyens humains nécessaires au contrôle, à l'accompagnement et au suivi des propriétaires. L'auteur appelle en priorité à renforcer les services communaux et intercommunaux d'hygiène et de santé, à la fois *ex-post* (signalements de locataires ou d'associations) et *ex-ante* (permis de louer) — une logique extensible à l'encadrement des loyers et au contrôle des meublés touristiques.

Conclusion de l'auteur : le parc existant représentera une part écrasante de l'offre disponible dans les années à venir ; il faudrait lui consacrer au moins autant de moyens (rénovation, accessibilité) qu'à la construction neuve — ce qui n'est pas le chemin qu'empruntent la plupart des discours appelant à un « choc d'offre » et à une dérégulation comme solution à la crise.

Chiffres clés à mémoriser

Donnée	Valeur
Hausse des prix à l'accession en 20 ans	×2 à ×3
Demandeurs de logement social en attente (2026)	~3 M
Personnes en situation de sans-domicilisme (2025)	~350 000

Surface minimale légale d'un local habité	9 m²
Température minimale réglementaire	18 °C
Logements sous arrêté « habitat indigne » (2023)	9 230
Logements indignes estimés par l'ANAH	400-600 000
Permis de louer : logements concernés (construits avant)	1974
Villes pratiquant l'encadrement des loyers	70+
Plafond de nuitées pour un meublé de tourisme	90 j/an
Parc locatif existant / total logements (2025)	40,4 %
dont locatif privé (résidences principales)	~23 %
dont locatif social	18 %

Définitions à retenir

Définitions officielles issues du texte (Vie publique) et sigles explicités par l'auteur.

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Ensemble des opérations de propagande qui précèdent une élection ou un référendum.

MINISTÈRE

Ensemble des services de l'État (administration centrale et services déconcentrés) placés sous la responsabilité d'un ministre.

INTERCOMMUNALITÉ / EPCI

Formes de coopération entre communes ; l'EPCI (établissement public de coopération intercommunale) est la structure au sein de laquelle elles se regroupent.

INFRACTION

Action ou comportement interdit par la loi, passible de sanctions pénales (contraventions, délits, crimes).

ACCESSIBILITÉ

Mesures d'adaptation et d'aménagement de l'espace destinées à en faciliter l'accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

HABITAT INDIGNE

Catégorie d'action publique, plus extensive que l'« insalubrité » qu'elle remplace et englobe depuis le début des années 1990.

ZONE TENDUE

Zone de forte tension sur le marché immobilier, où le déséquilibre entre l'offre et la demande de logements justifie des dispositifs dérogatoires (encadrement des loyers notamment).

ANAH

Agence nationale de l'habitat, établissement public qui finance et évalue les politiques de rénovation du parc privé (source des estimations sur l'habitat indigne).

À retenir pour le concours

- Distinguer la police **générale** de salubrité (héritée de 1850/1902) et la police **spéciale** unifiée « habitat indigne » créée en 2020.

- Distinguer une logique **répressive** (police de l'insalubrité, a posteriori) et une logique **préventive** (permis de louer, a priori).
- Connaître le triptyque des outils sur le parc privé existant : lutte contre l'insalubrité, permis de louer, encadrement des loyers — complété depuis 2024 par la régulation des meublés de tourisme.
- Retenir que ces compétences communales sont toujours **partagées** avec l'État (préfet, ARS, ministère) : la commune n'agit jamais seule en matière de logement.
- Mémoriser le contraste chiffré emblématique de la sous-mobilisation : **9 230** arrêtés contre **400 000 à 600 000** logements concernés.
- Savoir expliquer l'articulation entre encadrement des loyers et régulation des meublés de tourisme (effet de vases communicants si l'un est traité sans l'autre).
- Retenir l'argument central de l'auteur : le facteur limitant n'est pas le manque d'outils juridiques, mais l'insuffisance des **moyens humains** de contrôle et de suivi.